Gesetz- und Verordnungsblatt

für das Land Hessen

2026	Wiesbaden, den 13. Oktober 2026	Nr. 68

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Gesetz zur Änderung des Hessischen Landesplanungsgesetzes*

Vom 12. Oktober 2026

Artikel 1

Das Hessische Landesplanungsgesetz vom 12. Dezember 2012 (GVBl. S. 590), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juli 2023 (GVBl. S. 584), wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

   a) In der Angabe zu § 4 werden die Wörter „von dem“ durch das Wort „vom“ ersetzt.

   b) In der Angabe zu § 11 werden die Wörter „Verzicht auf Raumordnungsverfahren“ durch das Wort „Raumverträglichkeitsprüfung“ ersetzt.

   c) Die Angabe zu § 16 wird wie folgt gefasst:

      „§ 16 Kosten der Zielabweichungsverfahren und Raumverträglichkeitsprüfungen“

2. In § 1 wird die Angabe „31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585)“ durch „22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88)“ ersetzt.

3. § 3 wird wie folgt geändert:

   a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

      aa) In Satz 1 wird die Angabe „8“ durch „13“ ersetzt.

      bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz angefügt:

      „Darstellungsmittel für den Landesentwicklungsplan sind Text und in der Regel eine Karte im Maßstab 1:200 000.“

   b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

      aa) In Nr. 4 wird das Wort „Darstellungen“ durch „Festlegungen“ ersetzt.

      bb) In Nr. 5 werden nach dem Wort „Klimaschutz“ ein Komma und die Wörter „die Anpassung an den Klimawandel“ eingefügt.

---

* Ändert FFN 360-19

cc) In Nr. 7 werden die Angabe „6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148)“ durch „23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)“ und die Angabe „§ 6 Abs. 1 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz vom 20. Dezember 2010 (GVBl. I S. 629)“ durch „§ 11 Abs. 1 des Hessischen Naturschutzgesetzes vom 25. Mai 2023 (GVBl. S. 379), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Oktober 2024 (GVBl. 2024 Nr. 57),“ ersetzt.

4. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die Wörter „von dem“ durch das Wort „vom“ ersetzt.

b) In Abs. 1 wird die Angabe „9“ durch „8 Abs. 1“ ersetzt und das Wort „(Umweltbericht)“ gestrichen.

c) In Abs. 2 wird die Angabe „10“ durch „9 Abs. 2“ersetzt.

d) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe „10 Abs. 1“ durch „9 Abs. 2“ ersetzt und die Wörter „(zweckdienliche Unterlagen)“ gestrichen.

bb) Satz 2 wird wie folgt geändert:

aaa) In Nr. 4 wird das Wort „Organisationen“ durch die Wörter „hessischen Landesverbänden der Spitzenorganisationen“ ersetzt.

bbb) In Nr. 6 werden die Wörter „dem Integrationsbeirat“ durch „der hessischen Integrationskonferenz“ ersetzt.

ccc) In Nr. 7 werden die Wörter „hessischen Frauenbeauftragten“ durch „Hessischen Frauen- und Gleichstellungsbüros“ ersetzt.

cc) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Der Entwurf des Landesentwicklungsplans einschließlich der Begründung und der Umweltbericht sowie weitere zweckdienliche Unterlagen werden den zu beteiligenden Stellen elektronisch übermittelt oder zum elektronischen Herunterladen angeboten.“

dd) Satz 4 wird aufgehoben.

ee) In dem neuen Satz 4 werden die Wörter „können schriftlich oder in elektronischer Form abgegeben werden“ durch „sind elektronisch abzugeben“ ersetzt.

e) Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt auf der Grundlage von § 9 Abs. 2 des Raumordnungsgesetzes mit der Maßgabe, dass

1. als analoge Zugangsmöglichkeit nach § 9 Abs. 2 Satz 5 des Raumordnungsgesetzes zeitgleich zur Veröffentlichung im Internet eine öffentliche Auslegung der Unterlagen bei der obersten Landesplanungsbehörde und den oberen Landesplanungsbehörden erfolgt,

2. die Bekanntmachung nach § 9 Abs. 2 Satz 3, 4 und 6 des Raumordnungsgesetzes auf der Internetseite der obersten Landesplanungsbehörde sowie im Staatsanzeiger erfolgt, und

3. die angemessene Frist zur Stellungnahme nach § 9 Abs. 2 Satz 4 des Raumordnungsgesetzes spätestens zwei Wochen nach deren Beendigung der Bereitstellung und Auslegung endet.

War die Zugänglichkeit von Unterlagen bei einer Veröffentlichung im Internet aus technischen Gründen vorübergehend nicht gegeben, ist dies für die Rechtswirksamkeit des Landesentwicklungsplans unbeachtlich; im Übrigen gelten die Planerhaltungsvorschriften von § 11 des Raumordnungsgesetzes.“

f) In Abs. 5 werden das Wort „stellt“ durch „erlässt“ und das Wort „durch“ durch „als“ ersetzt und das Wort „fest“ wird gestrichen.

g) Abs. 6 wird wie folgt gefasst:

„(6) Bei erheblichen Änderungen des Entwurfs des Landesentwicklungsplans gilt § 9 Abs. 3 des Raumordnungsgesetzes.“

h) In Abs. 7 werden das Wort „festgestellte“ durch „erlassene“ und die Angabe „11“ durch „10“ ersetzt.

i) Abs. 9 wird wie folgt gefasst:

„(9) Über Zielabweichungen vom Landesentwicklungsplan nach § 6 Abs. 2 des Raumordnungsgesetzes entscheidet die oberste Landesplanungsbehörde auf Antrag der nach § 6 Abs. 2 Satz 2 und 3 des Raumordnungsgesetzes dazu berechtigten Stellen oder Personen. Die oberste Landesplanungsbehörde gibt zu dem Antrag auf Zielabweichung den betroffenen obersten Landesbehörden und, sofern nicht wegen derselben Planung oder Maßnahme auch eine Zielabweichung vom Regionalplan beantragt wird, der betroffenen Regionalversammlung sowie den betroffenen Gebietskörperschaften und Fachbehörden Gelegenheit zur Stellungnahme. Für die Einholung und Abgabe der Stellungnahmen gilt Abs. 3 Satz 3 und 4 entsprechend. Die Frist zur Abgabe der Stellungnahmen beträgt einen Monat, beginnend mit dem Zugang der Aufforderung. Die Stellungnahmefrist kann auf Antrag auf maximal drei Monate verlängert werden. Ist die Planung oder Maßnahme von erheblicher Bedeutung oder kann mit einer betroffenen obersten Landesbehörde kein Einvernehmen hergestellt werden, ist zu der geplanten Entscheidung die Zustimmung der Landesregierung einzuholen. Die Abweichungsentscheidung zum Landesentwicklungsplan ist den antragstellenden Stellen durch die oberste Landesplanungsbehörde bekannt zu geben. Sofern wegen desselben Vorhabens auch eine Abweichung vom Regionalplan erforderlich ist, erfolgt die Bekanntgabe der Entscheidung über die Zielabweichung vom Landesentwicklungsplan durch die betroffene obere Landesplanungsbehörde.“

5. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „8“ durch „13“ ersetzt.

b) In Abs. 2 Satz 4 wird nach dem Wort „Landes,“ das Wort „insbesondere“ eingefügt.

c) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 1 werden nach dem Wort „Grundzentren,“ die Wörter „differenziert nach Unterzentren und Kleinzentren,“ eingefügt.

bb) In Nr. 2 werden die Wörter „sowie Gebiete zur Befriedigung zusätzlichen Flächenbedarfs für diese Zwecke“ gestrichen.

cc) Als neue Nr. 3 wird eingefügt:

„3. regionale Entwicklungsachsen,“.

dd) Die bisherigen Nr. 3 bis 6 werden die Nr. 4 bis 7.

ee) Die bisherige Nr. 7 wird zu Nr. 8 und wie folgt gefasst:

„8. regionale Grünzüge, Gebiete für den Klimaschutz und zur Klimaanpassung, zur Grundwassersicherung und für den Hochwasserschutz,“

ff) Die bisherige Nr. 8 wird zu Nr. 9.

gg) Die bisherige Nr. 9 wird zu Nr. 10 und die Wörter „Anlagen der“ werden durch „Bezüge zur“ ersetzt.

hh) Die bisherige Nr. 10 wird zu Nr. 11.

6. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 wird die Angabe „10“ durch „9 Abs. 2“ ersetzt.

bb) In Satz 3 werden die Wörter „zwei Monaten zu“ durch „mindestens einem Monat elektronisch zu oder bietet ein elektronisches Herunterladen an“ ersetzt.

cc) In Satz 4 wird die Angabe „Satz 3 bis 5“ durch „Satz 4“ ersetzt.

b) Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt auf der Grundlage von § 9 Abs. 2 des Raumordnungsgesetzes. § 4 Abs. 4 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass die Einstellung der Unterlagen und die Bekanntmachung auf der Internetseite der oberen Landesplanungsbehörde erfolgen. War die Zugänglichkeit von Unterlagen bei einer Veröffentlichung im Internet aus technischen Gründen vorübergehend nicht gegeben, ist dies für die Rechtswirksamkeit des Regionalplans unbeachtlich; im Übrigen gelten die Planerhaltungsvorschriften von § 11 des Raumordnungsgesetzes.“

c) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 3 wird die Angabe „10“ durch „9 Abs. 3“ ersetzt.

bb) Satz 4 wird aufgehoben.

d) Abs. 6 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden das Wort „sind“ durch „sollen“ und das Wort „anzupassen“ durch die Wörter „angepasst werden“ ersetzt.

bb) Die Sätze 2 bis 5 werden aufgehoben.

e) Abs. 7 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „auch vor Ablauf der Frist nach Abs. 6 Satz 1“ gestrichen.

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Liegt der obersten Landesplanungsbehörde die Regionalplanänderung nicht unverzüglich zur Genehmigung vor, tritt die obere Landesplanungsbehörde an die Stelle der Regionalversammlung und führt das Verfahren in eigener Zuständigkeit weiter; hierzu stellt sie den neuen Regionalplan auf und legt ihn zur Genehmigung durch die Landesregierung der obersten Landesplanungsbehörde vor.“

7. § 7 wird wie folgt geändert:

   a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

      „(1) Regionalpläne bedürfen der Genehmigung durch die Landesregierung.“

   b) In Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe „11“ durch „10“ ersetzt.

   c) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

      aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

         „Die Genehmigung des Regionalplans ist zu erteilen, wenn nicht

         1. Festlegungen des Regionalplans gegen Ziele des Landesentwicklungsplans verstoßen und eine Abweichung hiervon nicht zugelassen wird oder

         2. der Regionalplan gegen Vorschriften dieses Gesetzes, des Raumordnungsgesetzes oder sonstige Vorschriften des öffentlichen Rechts verstößt, soweit Verstöße nach den gesetzlichen Bestimmungen nicht unbeachtlich sind.“

      bb) In Satz 2 werden die Wörter „nach Maßgabe“ durch „im Sinne“ ersetzt, wird nach den Wörtern „versehen werden“ ein Punkt eingefügt und wird das Wort „oder“ durch die Wörter „Sie kann“ ersetzt.

   d) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

      aa) In Satz 2 wird die Angabe „10“ durch „9 Abs. 3“ ersetzt.

      bb) In Satz 3 werden die Wörter „von sechs Monaten“ durch „eines Jahres“ ersetzt und wird nach dem Wort „Unterrichtung“ die Angabe „nach Satz 1“ eingefügt.

   e) In Abs. 5 Satz 3 werden die Wörter „von sechs Monaten“ durch „eines Jahres“ ersetzt.

   f) In Abs. 7 werden die Angabe „vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509)“ durch „der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394)“ und die Wörter „die zuständige höhere Verwaltungsbehörde“ durch „das Regierungspräsidium Darmstadt“ ersetzt.

   g) Abs. 8 wird wie folgt geändert:

      aa) In Satz 1 wird die Angabe „11“ durch „10“ ersetzt.

      bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

         „Der genehmigte Regionalplan ist nach den Vorgaben von § 10 Abs. 2 des Raumordnungsgesetzes zu veröffentlichen.“

      cc) Satz 4 wird aufgehoben.

8. § 8 wird wie folgt geändert:

   a) In Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „ein Raumordnungsverfahren oder vereinfachtes Raumordnungsverfahren“ durch „eine Raumverträglichkeitsprüfung oder eine beschleunigte Raumverträglichkeitsprüfung“ ersetzt.

   b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:

„Ist für dieselbe Planung oder Maßnahme zugleich eine Abweichung von Zielen des Landesentwicklungsplans erforderlich, erfolgt eine gesonderte Beteiligung durch die oberste Landesplanungsbehörde ausschließlich, soweit dies unter Berücksichtigung der im Rahmen der Beteiligung nach Satz 2 eingegangenen und der obersten Landesplanungsbehörde übermittelten Stellungnahmen sachdienlich ist.“

bb) In dem neuen Satz 4 wird die Angabe „Satz 3 bis 5“ durch „Satz 3 und 4“ ersetzt.

c) In Abs. 4 Satz 2 werden die Wörter „oder beachtliche Abwägungsmängel vorliegen oder wenn die Entscheidung mit übergeordneten landesseitigen Interessen, insbesondere den Festlegungen des Landesentwicklungsplans, nicht zu vereinbaren ist“ gestrichen.

d) Abs. 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Die Zielabweichungsentscheidung ist den nach § 6 Abs. 2 Satz 2 und Satz 3 des Raumordnungsgesetzes Antragstellenden bekannt zu geben.“

9. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Angabe „geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786)“ durch „zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. März 2025 (GVBl. 2025 Nr. 16)“ und die Wörter „(Regionaler Flächennutzungsplan Südhessen)“ durch „(Regionaler Flächennutzungsplan im Ballungsraum Frankfurt Rhein/Main)“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Südhessen enthält“ gestrichen und nach den Wörtern „Frankfurt/Rhein-Main“ das Wort „enthält“ eingefügt.

cc) In Satz 3 wird die Angabe „8 Abs. 5 und 6“ durch „§ 7 Abs. 4 und § 13 Abs. 5“ ersetzt.

b) In Abs. 4 wird das Wort „Südhessen“ gestrichen.

c) Abs. 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Südhessen“ gestrichen.

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Für die Genehmigung des Regionalen Flächennutzungsplans im Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main gilt § 7 Abs. 1 bis 6 und 8; § 7 Abs. 7 bleibt unberührt.“

10. § 11 wird wie folgt gefasst:

„§ 11

Raumverträglichkeitsprüfung

(1) Die zuständige obere Landesplanungsbehörde soll im Einvernehmen mit der obersten Landesplanungsbehörde bei planfeststellungspflichtigen Vorhaben entscheiden, dass auf die Durchführung einer Raumverträglichkeitsprüfung nach § 15 des Raumordnungsgesetzes oder einer beschleunigten Raumverträglichkeitsprüfung nach § 16 Abs. 1 des Raumordnungsgesetzes verzichtet wird, wenn sichergestellt ist, dass die Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung im Planfeststellungsverfahren festgestellt werden kann. In diesem Fall erhält die zuständige Landesplanungsbehörde im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens Gelegenheit zur Stellungnahme. Die Sätze 1 und 2 sind auch auf Verfahren nach § 15 Abs. 4 des Raumordnungsgesetzes anzuwenden.

(2) Im Rahmen einer Raumverträglichkeitsprüfung erfolgt die Veröffentlichung der Verfahrensunterlagen nach Maßgabe von § 15 Abs. 3 Satz 2 des Raumordnungsgesetzes auf der Internetseite der oberen Landesplanungsbehörde. Die Bekanntmachung nach § 15 Abs. 3 Satz 5 des Raumordnungsgesetzes erfolgt im Staatsanzeiger sowie auf der Internetseite der oberen Landesplanungsbehörde.“

11. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 1 werden die Wörter „seiner statistischen, kartografischen und prognostischen Grundlagen“ durch „der erforderlichen statistischen, prognostischen und geografischen Planungsinformationen“ ersetzt.

bb) In Nr. 6 wird die Angabe „14“ durch „12“ ersetzt.

cc) In Nr. 8 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt.

dd) Als Nr. 9 wird angefügt:

„9. die Festlegung der Mindestinhalte und Struktur sowie der Art der Bereitstellung des digitalen Raumordnungskatasters.“

b) Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 1 wird die Angabe „nach § 6 Abs. 1 Satz 2“ gestrichen.

bb) In Nr. 3 werden die Angabe „§ 14“ durch „§ 12“ und die Angabe „Raumordnungsverfahren nach § 15 des Raumordnungsgesetzes“ durch „Raumverträglichkeitsprüfungen nach § 15 des Raumordnungsgesetzes und beschleunigten Raumverträglichkeitsprüfungen nach § 16 Abs. 1 des Raumordnungsgesetzes“ ersetzt.

cc) In Nr. 5 wird nach dem Wort „eines“ das Wort „digitalen“ eingefügt.

12. § 14 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 4 wird wie folgt gefasst:

„Stellungnahmen zu Raumverträglichkeitsprüfungen und beschleunigten Raumverträglichkeitsprüfungen nach den §§ 15 und 16 des Raumordnungsgesetzes.“

b) Nr. 6 wie folgt gefasst:

„Stellungnahmen zu Fachplanungen mit besonderer Bedeutung für die gesamte Planungsregion.“

13. § 15 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe „16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786)“ durch „1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24)“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe „16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786)“ durch „1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24)“ ersetzt.

b) Abs. 6 Satz 2 wird aufgehoben.

14. § 16 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst:

„§ 16

Kosten der Zielabweichungsverfahren und Raumverträglichkeitsprüfungen“

b) In Satz 1 werden die Wörter „Raumordnungsverfahren und vereinfachte Raumordnungsverfahren“ durch „Raumverträglichkeitsprüfungen und beschleunigte Raumverträglichkeitsprüfungen“ ersetzt und wird nach der Angabe „16“ die Angabe „Abs. 1“ eingefügt.

15. In § 17 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „Raumordnungsverfahren“ durch „Raumverträglichkeitsprüfungen“ ersetzt.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 12. Oktober 2026

Der Hessische Ministerpräsident

Rhein

Der Hessische Minister für
Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum

Mansoori

Hessische Staatskanzlei

HESSISCHE STAATSKANZLEI